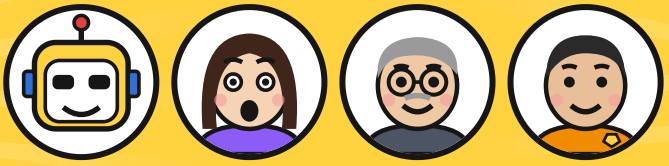
제니툰 특별편 · 노동판례툰

던진 사직서, 다시 주워 담을 수 있을까?

사직 의사표시와 철회 — '해약고지'냐 '합의해지 청약'이냐



2갈래 사직서의 법적 성격	**도달** 해약고지는 회사 도달 순간 확정	**통보 전** 합의해지 청약은 수리 통보 전 철회
2일 사직서 제출 → 수리(판결문)	**7일** 사직서 제출 → 철회 시도(판결문)	**1개월** 해지통고 효력 발생(민법 제660조)

작성 · ㈜제니엘이노베이션 | 2026.10.30

🎬 원작 영상 안내

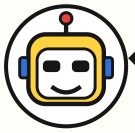
이 웹툰은 유튜브 **'김소희 노동법'** 채널의 「[🎯5분판례]_사직 의사표시와 철회」(2026.4.10 게시, 3분 22초)가 설명한 판례의 쟁점과 결론을 영상 흐름 그대로 요약·재구성했습니다. 판결문 원문(대법원 2000.9.5. 선고 99두8657 판결)은 법제처 국가법령정보센터에서 직접 확인했습니다.

▶ 원작 영상 보러 가기 · ⚖️ 판결문 원문(국가법령정보센터) · 📜 민법 제660조

EP.0

원장님의 사직서

00:00~00:46 사건의 시작



안내로봇 체키

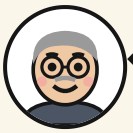
안녕하세요, 안내로봇 체키예요! 오늘은 **5분 판례** — 한 번 낸 사직서를 **되돌릴 수 있는지**에 관한 대법원 판례예요.

회사는 **사회복지법인**, 근로자는 그 법인이 운영하는 **어린이집 원장**이었어요.



도 노무사

① 법인의 조치 **전보**



도 노무사

법인은 원장이 학부모 앞에서 **보육교사의 명예를 훼손**하고 구성원 사이 **불화를 조성**했다며 다른 자리로 **전보**를 명했어요.

② 원장의 선택 **사직서**

그러자 원장님이 **사직서를 제출**했고요?



한결 대리

③ 그런데… **철회?!**



현장 반장

내고 나서 갑자기 '**사직 없던 걸로 하겠다**'고 **철회**를 하려 했다는 거죠?

④ 갈림길

철회가 되면 **다시 일할 수 있고**, 안 되면 처음 낸 사직서대로 **근로관계가 끝나요**.



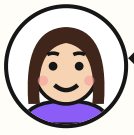
도 노무사

※ 영상은 전보를 '평교사로의 전보'로 설명합니다. 판결문에는 견책 징계와 함께 **새로 문을 열 예정인 어린이집의 개원 실무 책임자로 전보**된 것으로 적혀 있습니다(작성자 확인).

EP.1

쟁점은 '사직서의 성격'

00:46~01:03 철회가 되느냐를 가르는 기준



한결 대리

사직서는 다 같은 사직서 아닌가요? 철회가 되고 안 되고가 왜 갈려요?

핵심은 그 사직의 의사표시가 **법적으로 어떤 성격**이냐예요. 두 갈래로 나뉩니다.



도 노무사

A
해약고지

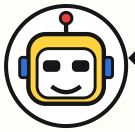
"회사가 받든 말든 이날 그만둡니

B
합의해지 청약

"사직을 받아 주세요"
— 회사의 승낙을 구함

다”

— 일방적 통고



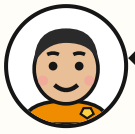
어느 쪽이냐에 따라 **철회할 수 있는 마감 시점**이 완전히 달라져요!

안내로봇 체키

EP.2

‘받아 주세요’형이라면

01:03~01:36 합의해지 청약과 철회 마감



B형, 그러니까 ‘수리해 주세요’라고 낸 사직서면요?

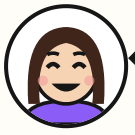
현장 반장

회사가 승낙 의사를 정하고, 그 승낙이 근로자에게 도달하기 전까지는 철회할 수 있어요.



도 노무사

사직서 제출 (청약)	철회 가능 구간	회사 승낙 결정	근로자에게 승낙 도달	철회 불가 합의로 종료



쉽게 말해 **‘사직 수리됐습니다, 퇴직하시면 됩니다’**라는 통보를 받기 전이면 얼마든지 철회 가능!

한결 대리

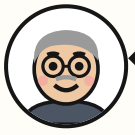
📎 **판결문 한 줄 더 (작성자 확인)**

다만 철회가 회사에 **예측할 수 없는 손해**를 주는 등 **신의칙에 반하는 특별한 사정**이 있으면 승낙 도달 전이라도 철회가 허용되지 않습니다.

EP.3

현실은 B, 판례 원칙은 A

01:36~02:41 헷갈리기 쉬운 지점



여기서 많이 헷갈려요. 판례는 사직의 의사표시를 **특별한 사정이 없는 한 해약고지(A)로 봅니다.**

도 노무사

현실 세계 현실



현장 반장

실제로는 대부분 퇴직 시기를 회사와 조율하고 나가잖아요. 마음이 다 떠나서 사직서 던지고 나오는 경우는 드물죠.

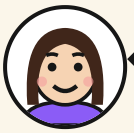
판례의 원칙 원칙

그래도 판례는 일반적인 사직을 해약고지로 봐요. 그래서 회사에 도달한 이상, 회사 동의 없이는 철회할 수 없어요.



도 노무사

예외 예외



한결 대리

사직서 문구나 여러 사정을 따져 보니 합의해지 청약(B)으로 볼 수 있으면 그때는 승낙 도달 전 철회가 가능한 거고요.

구분 포인트 !

현실 감각과 반대로, 판례는 A를 일반적인 경우로 본다! 이것만 기억하세요.



안내로봇 체키

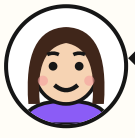
> 민법 제660조(기간의 약정이 없는 고용의 해지통고) 요지 — ① 고용기간의 약정이 없는 때에는 당사자는 언제든지 계약해지의 통고를 할 수 있다. ② 상대방이 해지의 통고를 받은 날로부터 1월이 경과하면 해지의 효력이 생긴다. ③ 기간으로 보수를 정한 때에는 해지통고를 받은 당기 후의 일기를 경과함으로써 효력이 생긴다.

※ 판결문은 해약고지가 도달했다면 **이 효력발생 기간이 지나기 전이라도** 회사 동의 없이 철회할 수 없다고 밝혔습니다(작성자 확인).

EP.4

원장님 사건의 결론

02:41~03:22 해약고지 → 철회 불가 → 정상 종료



한결 대리

그래서 원장님 사직서는 A였어요, B였어요?

법원은 사직서 기재 내용, 작성·제출 동기, 경위 등을 종합해 해약고지(A)로 판단했어요. '사직을 수리해 주세요'라는 합의해지 청약이 아니었다는 거죠.



도 노무사

사직서 제출	해약고지	법인에 도달	동의 없이 철회 불가	근로관계 정상 종료



현장 반장

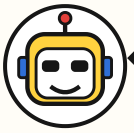
결국 철회는 안 되고, 처음 낸 사직서대로 근로관계가 끝났군요.

근거 · 대법원 2000.9.5. 선고 99두8657 판결(부당해고구제재심판정취소, 상고기각)

EP.5

판결문 한 걸음 더

영상 밖 사실관계와 판단 (작성자 확인)



안내로봇 체키

영상에 다 담지 못한 판결문 속 날짜와 판단 순서를 정리했어요.

⏱️ 판결문 속 타임라인

2월 10일

견책 징계 + 개원 예정 어린이집의 개원 실무 책임자로 **전보**

2월 18일

새 근무지 첫 출근, 휴가원 제출 후 **사직서 제출**

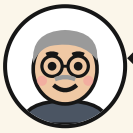
2월 20일

법인이 사직서 **수리**

2월 25일

휴가 중 **철회 의사** 전달 → 이미 수리됐다는 통보

① 강요된 사직?



도 노무사

근로자는 강박을 주장했지만, 법원은 강박의 증거가 없고 진의 아닌 사직으로 단정할 수 없다며 해고로 보지 않았어요.

② 원심의 잘못

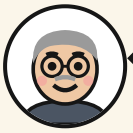
도달!

원심은 '회사가 수리만 하면 끝'이라고 봤는데, 대법원은 승낙이 근로자에게 도달해야 한다며 그 부분은 법리오해라고 지적했대요.



한결 대리

③ 그래도 결론 유지



도 노무사

다만 이 사직서는 애초에 해약고지라 철회가 안 되니, 원심 결론은 결

④ 전보는?

근로관계가 사직으로 끝났으니 전보 명령의 정당성은 따질 필요가 없다고 봤어요.



안내로봇 체키

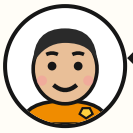
과적으로 정당하다며 상고를 기각했어요.

참조판례 · 대법원 1992.4.10. 선고 91다43138, 1994.8.9. 선고 94다14629 판결(합의해지 청약의 철회)

EP.6

그럼 우리 현장은?

파견·도급·아웃소싱 운영사 관점의 시사점 (작성자 정리)

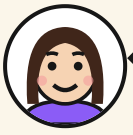


현장 반장: 현장에서도 '홧김에 사직서 냈는데 취소할래요'가 꽤 있어요. 어떻게 해야 하죠?



도 노무사: 사직서 한 장이 A인지 B인지가 분쟁을 가르니까, 평소 절차를 정해 두는 게 답이에요.

① 사직서 양식



한결 대리: 퇴직 희망일과 함께 '수리를 요청합니다'인지 '이날 퇴직합니다'인지 뜻이 드러나게 양식을 정비해요.

② 수리 통보는 서면으로

기록



도 노무사: 합의해지 청약이라면 승낙이 근로자에게 도달한 시점이 마감이에요. 수리 통보는 문자·메일 등 기록으로 남겨요.

③ 철회 요청 처리 기준



현장 반장: 철회 요청이 오면 받은 날짜·시각부터 기록하고, 수용할지 회사 방침을 정해 일관되게 처리해요.

④ 사직 권유·강요 금지

주의



안내로봇 체키: 사직서를 쓰게 만들면 사직이 아니라 해고로 다퉈질 수 있어요. 파견 현장이면 고객사 통보 타이밍도 미리 맞춰 두세요.

NUMBERS

한눈에 보는 숫자

이야기 속 핵심 포인트 6

2갈래

해약고지 vs
합의해지 청약

도달

해약고지는 회사에
도달하면 철회 불가

통보 전

합의해지 청약은
승낙 도달 전 철회

1개월

해지통고 효력 발생
(민법 제660조 ②)

2일

사직서 제출 →
법인 수리

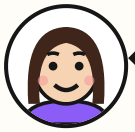
7일

사직서 제출 →
철회 시도

CHECK

사직·철회 처리 점검표

인사담당자·현장관리자 공용 (작성자 제안)



우리 회사는 뭘 점검하면 될까요?

한결 대리

'사직서를 받았다'가 끝이 아니라 '어떤 뜻으로, 언제, 어떻게 받았나'까지 남겨 두세요.



도 노무사

- [ ] 사직서 양식에 퇴직 희망일·사직 사유·수리 요청 여부가 드러나는가
- [ ] 사직서 접수 일시와 접수자를 기록하는가
- [ ] 사직 수리(승낙) 결과를 근로자에게 서면·문자 등 확인 가능한 방법으로 알리는가
- [ ] 철회 요청을 받았을 때의 처리 기준과 결재 라인이 정해져 있는가
- [ ] 사직을 권유·종용하는 대화나 문서가 남지 않도록 관리자 교육을 했는가
- [ ] 징계·전보 직후의 사직이라면 진의 여부를 한 번 더 확인했는가
- [ ] 파견·도급 현장이라면 사직·철회 사실을 고객사와 언제 공유할지 정했는가

※ 위 점검표는 ㈜제니엘이노베이션이 정리한 실무 제안이며 법률 자문이 아닙니다. 구체적 사안은 노무·법률 전문가 검토를 받으세요.

SUMMARY

흐름 정리

성격 판단 → 철회 마감 → 결론

⚖️ 원칙

- 사직 = **해약고지**가 원칙
- 회사 **도달** 후 동의 없이 철회 불가
- 민법 제660조 기간 전이라도 마찬가지

🔁 예외

- 문구·동기·경위상 **합의해지 청약**이면
- 승낙이 **근로자에게 도달하기 전** 철회 가능
- 신의칙 위반 시 예외

🏫 이 사건

- 원장의 사직서 = **해약고지**
- 법인에 도달 → 철회 불가
- 근로관계 **정상 종료**

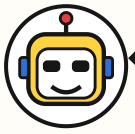
🤝 현장 팁

- 양식으로 **뜻을 명확히**
- 수리 통보는 **기록**으로
- 사직 **강요 금지**

EPILOGUE

사직서는 신중하게

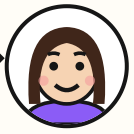
엎질러진 물은 다시 담기 어렵다



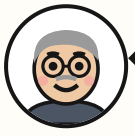
안내로봇 체키

오늘 5분 판례, 한 줄로 줄이면요? '사직서는 회사에 닿는 순간 원칙적으로 확정'이에요.

현실 감각이랑 판례 원칙이 반대라는 게 제일 놀라웠어요.



한결 대리



도 노무사

그래서 회사는 양식·통보·기록으로 사직의 뜻과 시점을 분명히 해 두는 게 최고의 예방이에요.

현장에서도 홧김 사직서 받으면 한 번 더 확인할게요!



현장 반장

'엎질러진 물은 다시 주워 담을 수 없다 — 결정은 신중하게, 절차는 분명하게'

끝까지 읽어 주셔서 감사합니다 🙏

작성 · ㈜제니엘이노베이션

원작 · 유튜브 '김소희 노동법' 「[🎯5분판례]_사직 의사표시와 철회 (feat.김소희노무사)」(2026.4.10) — https://youtu.be/YZg2th4pwwM 의 설명을 영상 흐름대로 요약·재구성했습니다. 영상의 문장을 그대로 옮기지 않았으며, 원작의 저작권은 해당 채널에 있습니다.

판례 · 대법원 2000.9.5. 선고 99두8657 판결(부당해고구제재심판정취소) — 법제처 국가법령정보센터 판결문 원문 확인(조회 2026.10.30). 참조: 대법원 1992.4.10. 선고 91다43138, 1994.8.9. 선고 94다14629 판결

법령 · 민법 제660조(기간의 약정이 없는 고용의 해지통고), 제111조(의사표시의 효력발생시기), 제543조(해지·해제권)

※ 등장인물은 가상의 캐릭터입니다. 영상에 사건번호가 나오지 않아, 사건번호와 '작성자 확인' 표시 내용은 작성자가 판결문과 대조해 보충했습니다. 법률 자문이 아닙니다.